출처: lbox.kr/case/제주지방법원/2015고정831

제주지방법원

판 결

사건	**2015고정831, 2016고단427(병합)** 도로교통법위반(음주운전), 도로교통법위반(무면허운전)
피고인	A
검사	박명희, 박기태(기소), 오보미(공판)
변호인	변호사 B(국선)
판결선고	2016. 4. 28.

주 문

피고인을 판시 제1의 죄에 대하여는 벌금 3,000,000원에, 판시 제2의 죄에 대하여는 징역 8월에 처한다.

피고인이 위 벌금을 납입하지 아니하는 경우 100,000원을 1일로 환산한 기간 피고인을 노역장에 유치한다.

위 벌금에 상당한 금액의 가납을 명한다.

이 유

범죄사실

[범죄전력]

피고인은 2006. 9. 15. 제주지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 400만 원을, 2008. 4. 3. 같은 법원에서 도로교통법위반(음주운전) 및 도로교통법위반(무면허운전)죄로 징역 6월에 집행유예 2년을, 2009. 10. 14. 같은 법원에서 같은 죄로 징역 4월을, 2012. 5. 24. 같은 법

원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 700만 원을 각 선고받고, 2014. 12. 5. 같은 법원에서 도로교통법위반(음주운전), 도로교통법위반(무면허운전) 등 죄로 징역 8월을 선고받고 2014. 12. 13. 그 판결이 확정되어 2015. 9. 15. 제주교도소에서 그 형의 집행을 종료하였다.

【범죄사실】

『**2015고정831**』

1. 피고인은 2012. 7. 16. 22:15경 자동차운전면허 없이 서귀포시 안덕면 화순리에 있는 윙크스 단란주점 앞 도로에서부터 화순리 서광건재 앞 도로까지 약 200m 구간에서 혈중알콜농도 0.216%의 술에 취한 상태로 C 그랜저XG 승용차를 운행하였다.

『**2016고단427**』

2. 피고인은 2015. 10. 23. 21:20경 제주시 용담동에 있는 용담로타리 앞 도로에서부터 같은 동에 있는 주영빌라 앞 도로에 이르기까지 약 200m 구간에서 혈중알코올농도 0.105%의 술에 취한 상태로 자동차운전면허를 받지 아니하고 D 리베로 승합차를 운전하였다.

증거의 요지

『**2015고정831**』

1. 피고인의 법정진술

1. 각 수사보고(주취운전자정황보고서, 음주운전 등 단속경위)

1. 음주운전단속사실결과조회

1. 자동차운전면허대장

『**2016고단427**』

1. 피고인의 법정진술

1. 주취운전자정황진술보고서

1. 음주운전단속사실결과조회

1. 자동차운전면허대장

『**판시 전과**』

1. 범죄경력등조회회보서, 수용(출소)증명서, 각 수사보고(판결문 및 개인별 수감,수용현황 첨부, 누범 전력 판결문 등 첨부), 수용자검색결과, 각 개인별 수감/수용현황

법령의 적용

1. 범죄사실에 대한 해당법조

각 도로교통법 제148조의2 제1항 제1호, 제44조 제1항(각 음주운전의 점), 각 도로교통법 제152조 제1호, 제43조(각 무면허운전의 점)

1. 상상적 경합

각 형법 제40조, 제50조[판시 제1의 도로교통법위반(음주운전)죄와 도로교통법위반(무면허운전)죄 상호간, 판시 제2의 도로교통법위반(음주운전)죄와 도로교통법위반(무면허운전)죄 상호간, 각 형이 더 무거운 도로교통법위반(음주운전)죄에 정한 형으로 처벌]

1. 형의 선택

판시 제1의 도로교통법위반(음주운전)죄에 대하여는 불이익변경금지의 원칙에 따라 벌금형을, 판시 제2의 도로교통법위반(음주운전)죄에 대하여는 징역형을 각 선택

1. 누범가중

형법 제35조[판시 제2의 도로교통법위반(음주운전)죄에 대하여]

1. 경합범처리

형법 제37조 후단, 제39조 제1항[판시 제1의 도로교통법위반(음주운전)죄와 2014. 12. 13. 판결이 확정된 판시 도로교통법위반(음주운전)죄 등 상호간]

1. 작량감경

형법 제53조, 제55조 제1항 제3호(아래 양형의 이유 중 유리한 정상 참작)

1. 노역장유치

형법 제70조 제1항, 제69조 제2항

1. 가납명령

형사소송법 제334조 제1항

양형의 이유

피고인은 음주운전 또는 무면허운전으로 범죄사실 기재 판시 전과를 비롯하여 총 8차례 처벌받은 전력이 있는데다가 판시 제1의 음주운전 및 무면허운전 범행은 2012. 5. 24. 제주지방법원에서 도로교통법위반(음주운전)죄로 벌금 700만 원을 선고받은 때로부터 약 2개월 만에, 판시 제2의 음주

출처: lbox.kr/case/제주지방법원/2015고정831

운전 및 무면허운전 범행은 2014. 12. 5. 같은 법원에서 도로교통법위반(음주운전), 도로교통법위반(무면허운전) 등 죄로 징역 8월을 선고받아 그 형의 집행을 종료한 지 약 1개월 만에 각 저질러진 범행인 점에 비추어 볼 때, 피고인은 위와 같이 반복적으로 음주운전 및 무면허운전 범행을 일삼으면서 도로교통법질서를 전혀 존중하지 않는다는 점을 알 수 있으므로, 피고인을 엄중히 처벌함이 마땅하다.

다만, 판시 제1의 도로교통법위반(음주운전)죄 및 도로교통법위반(무면허운전)죄에 대하여는 약식명령에 대하여 피고인만이 정식재판을 청구하였으므로 불이익변경금지의 원칙에 따라 벌금형을 선택하되, 형법 제37조 후단의 경합범 관계에 있는 판결이 확정된 판시 도로교통법위반(음주운전)죄 등과 동시에 재판을 받았을 경우와의 형평을 고려하여 벌금형을 감액하기로 하고, 판시 제2의 도로교통법위반(음주운전)죄 및 도로교통법위반(무면허운전)죄에 대하여는 피고인의 위와 같은 범죄전력 등에 비추어 더 이상 벌금형을 선택하는 것은 피고인에게 범죄예방적 효과를 기대하기 어려우므로 징역형을 선택하여 처벌하기로 한다.

그 밖에 피고인이 이 사건 각 범행 일체를 인정하고 자신의 잘못을 뉘우치고 있는 점, 유사사건에서의 양형례, 그 밖에 피고인의 연령, 성행, 환경, 범행 후의 정황, 기타 이 사건 변론에 나타난 여러 양형조건을 모두 참작하여 주문과 같이 형을 정한다.

판사 성언주